

CONVOCATORIA 9/22

EJERCICIO ÚNICO PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO AUXILIAR DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, C2-01- 01, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL, TURNO LIBRE GENERAL, PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y ENFERMEDAD MENTAL.

EL PLAZO PARA FORMULAR ALEGACIONES ES DE 5 DÍAS HÁBILES DESDE LA PUBLICACIÓN

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA
1	C	31	C	61	D
2	A	32	B	62	D
3	B	33	D	63	B
4	C	34	D	64	B
5	D	35	A	65	B
6	A	36	D	66	D
7	C	37	D	67	A
8	D	38	C	68	A
9	C	39	B	69	B
10	A	40	C	70	C
11	B	41	C	71	D
12	C	42	D	72	B
13	A	43	C	73	B
14	A	44	A	74	C
15	B	45	C	75	A
16	D	46	B		
17	C	47	A		
18	D	48	B		
19	A	49	C		
20	C	50	A		
21	C	51	D		
22	C	52	C		
23	D	53	A		
24	B	54	C		
25	B	55	B		
26	A	56	C		
27	D	57	B		
28	C	58	B		
29	B	59	C		
30	B	60	B		

1. De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española, el principio de irretroactividad garantizado en el artículo 9 abarca: (Señale la respuesta correcta)

- A) A todas las normas de carácter general.
- B) A todas las disposiciones legales de cualquier orden.
- C) A las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
- D) A las disposiciones indicadas en la opción anterior, más aquellas que impongan penas privativas de libertad no superior a los seis años, o de multa cualquiera que fuese su cuantía.

2. De acuerdo con la Constitución Española, señale cual de los siguientes derechos podrá ser objeto de suspensión cuando se declaren los estados de excepción o de sitio: (Señale la respuesta correcta)

- A) Derecho a la inviolabilidad del domicilio.
- B) Derecho a la producción y creación literaria.
- C) Derecho de asociación.
- D) Derecho a la educación.

3. De acuerdo con el artículo 54 de la Constitución Española, el Defensor del Pueblo: (Señale la respuesta correcta)

- A) Es designado por el Gobierno de la Nación, al que dará cuenta.
- B) Es designado por las Cortes Generales, a las que dará cuenta.
- C) Es designado por el Congreso de los Diputados, al que dará cuenta.
- D) Es designado por el Rey, al que dará cuenta.

4. De acuerdo con la Constitución Española, los extranjeros: (Señale la respuesta correcta)

- A) Gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establece la Constitución Española.
- B) Gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los reglamentos y la ley.
- C) Gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley.
- D) Gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título II.

5. Uno de los siguientes derechos, no está recogido en la sección 1ª «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas» del Título I, Capítulo II de la Constitución Española: (Señale la respuesta correcta).

- A) El derecho a la libertad religiosa.
- B) El derecho de reunión pacífica y sin armas.
- C) El derecho a la libertad de cátedra.
- D) El derecho a la protección de la salud.

6. De acuerdo con lo estipulado en el Título II de la Constitución Española, relativo a la Corona: (Señale la respuesta correcta).

- A) La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.
- B) Las abdicaciones y renunciaciones en el orden sucesorio se resolverán por ley ordinaria.
- C) El Príncipe heredero podrá asumir la Regencia durante su minoría de edad.
- D) La Regencia podrá ejercerse por nacionales de cualquier Estado.

7. De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Española, el plazo de que dispone el Senado para oponer su veto o introducir enmiendas a un proyecto de ley aprobado por el Congreso de los Diputados es: (Señale la respuesta correcta)

- A) Dos meses, a partir del día de la recepción del texto. Dicho plazo se reducirá a veinte días hábiles en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
- B) Dos meses, a partir del día de la aprobación por el Congreso. Dicho plazo se reducirá a veinte días hábiles en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
- C) Dos meses, a partir del día de la recepción del texto. Dicho plazo se reducirá a veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
- D) Dos meses, a partir del día de la aprobación por el Congreso. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta.

8. De conformidad con el artículo 113 de la Constitución Española y en relación con la moción de censura: (Señale la respuesta correcta)

- A) Debe votarse en el plazo máximo de cinco días desde su presentación.
- B) Deberá votarse una vez transcurridos diez días desde su presentación.
- C) Deberá ser propuesta al menos por la cuarta parte de los Diputados.
- D) Podrán presentarse mociones alternativas durante los dos días siguientes a su presentación.

9. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Española, el mandato de los Diputados termina: (Señale la respuesta correcta)

- A) 4 años después de su elección o el día de la celebración de las elecciones.
- B) 4 años después de su nombramiento o el día de la disolución de la Cámara.
- C) 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
- D) 4 años después de su nombramiento o el día de la celebración de las elecciones.

10. De acuerdo con el Título V de la Constitución Española la propuesta de disolución de las Cámaras no podrá presentarse: (Señale la respuesta correcta)

- A) Cuando esté en trámite una moción de censura.
- B) Cuando esté reunida la Diputación Permanente.
- C) En el primer período de sesiones.
- D) Sin el visto bueno del Rey.

11. Cuando los particulares sufran lesión en sus bienes y derechos a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos: (Señale la respuesta correcta)

- A) Solo tendrán derecho a indemnización cuando sea la Administración Civil del Estado causante del perjuicio, en los términos establecidos por la ley.
- B) Tendrán derecho, en los términos establecidos por la ley, a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
- C) Tendrán derecho, en los términos establecidos por la ley, a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
- D) Tendrán derecho, en los términos establecidos por la ley, a indemnización en los casos de fuerza mayor.

12. De acuerdo con la Constitución Española, el Presidente del Gobierno: (Señale la respuesta correcta)

- A) Previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante las Cortes Generales la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.
- B) Previa comunicación al Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.
- C) Previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.
- D) Previa comunicación al Consejo de Ministros, puede plantear ante el Senado la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.

13. Conforme a la Constitución Española, se puede interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para recabar la tutela de: (Señale la respuesta correcta)

- A) La objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución Española.
- B) Los derechos reconocidos en la sección II del Capítulo II del Título II de la Constitución Española.
- C) Derecho de protección de la salud.
- D) Derecho a una vivienda digna y adecuada.

14. De acuerdo con el artículo 159 de la Constitución Española, los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de: (Señale la respuesta correcta)

- A) 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3.
- B) 6 años y se renovarán por terceras partes cada 3.
- C) 5 años y se renovarán por terceras partes cada 2.
- D) 4 años y se renovarán por terceras partes cada 2.

15. De acuerdo con la Constitución Española, el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante: (Señale la respuesta correcta)

- A) Real Decreto, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza no sean susceptibles de transferencia o delegación.
- B) Ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.
- C) Ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza no sean susceptibles de transferencia o delegación.
- D) Real Decreto, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.

16. De acuerdo con el artículo 141 de la Constitución Española, respecto de la provincia es cierto que: (Señale la respuesta correcta)

- A) La provincia es una entidad local sin personalidad jurídica propia.
- B) Cualquier alteración de los límites provinciales ha de ser aprobada por el Gobierno.
- C) Cualquier alteración de los límites provinciales ha de ser aprobada exclusivamente por el Senado que es la cámara de representación territorial.
- D) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.

17. De acuerdo con lo que establece la Constitución Española, el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, en lo relativo a lo económico y presupuestario se ejercerá por: (Señale la respuesta correcta)

- A) El Tribunal Constitucional.
- B) El Gobierno.
- C) El Tribunal de Cuentas.
- D) La jurisdicción Contencioso Administrativa.

18. De acuerdo con la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (Señale la respuesta correcta)

- A) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
- B) Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
- C) Iluminación de costas y señales marítimas.
- D) Higiene.

19. Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana contendrá: (Señale la respuesta correcta)

- A) El conjunto de principios, derechos y directrices que informen la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la política social.
- B) El conjunto de derechos y deberes que informen la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la política social.
- C) El conjunto de principios y derechos que informen la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la igualdad.
- D) El conjunto de valores y derechos universales de las personas que informen la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la política social.

20. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, Les Corts aprobarán: (Señale la respuesta correcta)

- A) Por mayoría simple, su Reglamento que tendrá rango de Ley. Igualmente, en la forma que determine el Reglamento, aprobarán los Estatutos de Gobierno y Régimen Interno de la Cámara.
- B) Por mayoría absoluta, su Reglamento que no tendrá rango de Ley. Igualmente, en la forma que determine el Reglamento, aprobarán los Estatutos de Gobierno y Régimen Interno de la Cámara.
- C) Por mayoría absoluta, su Reglamento que tendrá rango de Ley. Igualmente, en la forma que determine el Reglamento, aprobarán los Estatutos de Gobierno y Régimen Interno de la Cámara.
- D) Por mayoría simple, su Reglamento que no tendrá rango de Ley. Igualmente, en la forma que determine el Reglamento, aprobarán los Estatutos de Gobierno y Régimen Interno de la Cámara.

21. De acuerdo con el artículo 60 de la ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, la Administración Pública de la Generalitat: (Señale la respuesta correcta)

- A) Se organiza y actúa con personalidad jurídica propia conforme a los criterios de eficacia, publicidad, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
- B) Se organiza y actúa con personalidad jurídica propia conforme a los criterios de eficiencia, publicidad, jerarquía, descentralización, cooperación y coordinación.
- C) Se organiza y actúa con personalidad jurídica única conforme a los criterios de eficacia, publicidad, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
- D) Se organiza y actúa con personalidad jurídica única conforme a los criterios de eficiencia, publicidad, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

22. De acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, la responsabilidad penal y civil del President de la Generalitat y de los miembros del Consell se exigirá ante: (Señale la respuesta correcta)

- A) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.
- B) La Audiencia Provincial o, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.
- C) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, ante el Tribunal Supremo.
- D) El Tribunal Constitucional o, en su caso, ante el Tribunal Supremo.

23. De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 5/1983, del Consell, son delegables las siguientes competencias del Consell: (Señale la respuesta correcta)

- A) Las que procedan de una atribución expresa del Estatuto de Autonomía.
- B) Las que correspondan a los Consellers en su condición de miembros del Consell.
- C) Las que correspondan a relaciones con órganos del Estado, de otras Comunidades Autónomas o Les Corts.
- D) Son delegables en cualquier caso en las Comisiones Delegadas del Consell.

24. Según lo establecido en el artículo 68 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, los Secretarios autonómicos llevan a cabo las siguientes funciones ejecutivas: (Señale la respuesta correcta)

- A) Elaborar proyectos o planes de actuación y programas de necesidades de la Conselleria.
- B) Resolver los recursos que se interpongan contra las Resoluciones de los Centros Directivos que estén bajo su dependencia y cuyos actos no agoten la vía administrativa.
- C) Informar los asuntos que cada Conseller deba someter al Pleno del Consell o al President.
- D) Dirigir y facilitar la formación de estadísticas acerca de las materias de competencia del Consell, en lo que afecte a cada Conselleria, en colaboración con el Instituto Valenciano de Estadística y el Instituto Nacional de Estadística u otros Organismos que se consideren convenientes.

25. De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, no es función de los Consellers: (Señale la respuesta correcta)

- A) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Conselleria, en forma de Órdenes de la Conselleria.
- B) Nombrar los altos cargos de su Conselleria.
- C) Ejecutar los acuerdos del Consell en el marco de sus competencias.
- D) Formular motivadamente el anteproyecto de Presupuesto de la Conselleria.

26. De acuerdo con el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea ¿que acto jurídico de la Unión tiene un alcance general y será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro? (Señale la respuesta correcta)

- A) Los Reglamentos.
- B) La Directiva.
- C) La recomendación.
- D) La decisión.

27. De acuerdo con la normativa europea, cuál de los siguientes enunciados es incorrecto:

- A) La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.
- B) La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos.
- C) Las recomendaciones no son vinculantes.
- D) Los dictámenes son instrumentos que permiten a las instituciones hacer declaraciones de manera vinculante, es decir, imponer obligaciones legales a quienes se dirigen.

28. Según el Artículo 4 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat para la igualdad de mujeres y hombres: (Señale la respuesta correcta)

- A) El Conseller competente en la materia, informará al Consell de las actuaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de la presente Ley.
- B) El President de la Generalitat informará a las Corts Valencianes de las actuaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de la presente Ley.
- C) El Consell de la Generalitat informará a las Corts Valencianes de las actuaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de la presente Ley.
- D) El President de la Generalitat, informará al Consell de las actuaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de la presente Ley.

29. De acuerdo con la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad de mujeres y hombres, los informes de impacto de género: (Señale la respuesta correcta)

- A) Serán elaborados por Les Corts previamente a la aprobación parlamentaria.
- B) Serán elaborados por el departamento o centro directivo que propone el anteproyecto de ley o proyecto de norma, plan o programa.
- C) Serán necesarios solo en el caso de aprobación de leyes de Les Corts.
- D) Su elaboración será libre sin estar sujeto a instrucciones y directrices previas.

30. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, respecto a la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo, establece: (Señale la respuesta correcta)

- A) El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres no será aplicable en el ámbito del empleo en el sector privado.
- B) Se garantizará, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia.
- C) No incluirá las condiciones retributivas ni las de despido.
- D) Constituirá discriminación en el acceso al empleo, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.

31. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: (Señale la respuesta incorrecta)

- A) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes .
- B) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes .
- C) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- D) El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente, donde se determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.

32. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- A) La Administración no podrá convalidar en ningún caso los actos anulables.
- B) Los actos de la Administración son nulos de pleno derecho cuando así se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.
- C) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto no producirán los efectos de éste.
- D) Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que lesionen los derechos y libertades de los interesados.

33. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: (Señale la respuesta correcta)

- A) Salvo que por una norma de rango legal se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles.
- B) Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo la presentación de recursos.
- C) Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los actos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos.
- D) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

34. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las posibles prórrogas, los poderes inscritos en el registro electrónico general de apoderamientos, tendrán una validez determinada: (Señale la respuesta correcta)

- A) Máxima de cuatro años a contar desde la fecha de inscripción.
- B) Máxima de seis años a contar desde el día siguiente a la fecha de inscripción.
- C) Máxima de tres años a contar desde el día siguiente a la fecha de inscripción.
- D) Máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

35. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para notificar la resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio se contará: (Señale la respuesta correcta)

- A) Desde la fecha del acuerdo de iniciación.
- B) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
- C) Desde el día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
- D) Desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de iniciación.

36. Según lo que establece el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con relación al silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado: (Señale la respuesta correcta)

- A) La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo que pone fin al procedimiento.
- B) Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter estimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.
- C) El sentido del silencio será estimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.
- D) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada.

37. De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: (Señale la respuesta correcta)

- A) La Administración no podrá convalidar, en ningún caso, los actos anulables.
- B) Si el vicio consistiera en incompetencia determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
- C) Si el vicio consistiese en la falta de alguna resolución, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.
- D) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.



38. Según lo que establece el artículo 57 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el acuerdo de acumulación podrá interponerse: (Señale la respuesta correcta)

- A) Recurso de alzada.
- B) Recurso potestativo de reposición.
- C) No procederá recurso alguno.
- D) Recurso extraordinario de revisión.

39. De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la prueba en un procedimiento consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene: (Señale la respuesta correcta)

- A) Carácter vinculante.
- B) Carácter preceptivo.
- C) Carácter facultativo.
- D) Carácter no vinculante.

40. De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en: (Señale la respuesta correcta)

- A) 1 mes, a contar desde el día en que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
- B) 2 meses, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
- C) Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
- D) Quince días, a contar desde el día en que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

41. De acuerdo con el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, qué medio de ejecución forzosa se aplicaría cuando se trate de actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado : (Señale la respuesta correcta)

- A) La multa coercitiva.
- B) La ejecución coercitiva.
- C) La ejecución subsidiaria.
- D) La compulsión sobre las personas.

42. De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos: (Señale la respuesta correcta)

- A) 6 meses desde que se dictó el acto administrativo.
- B) 1 año desde que se dictó el acto administrativo.
- C) 2 años desde que se dictó el acto administrativo.
- D) 4 años desde que se dictó el acto administrativo.

43. De acuerdo con la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: (Señale la respuesta correcta)

- A) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes en todo caso.
- B) El recurso de alzada podrá interponerse contra resoluciones y actos que pongan fin a la vía administrativa.
- C) El recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
- D) Las resoluciones y actos, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano que dictó el acto que se recurre o ante el superior jerárquico.

44. De acuerdo con el artículo 125 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión podrá interponerse contra los actos firmes en vía administrativa: (Señale la respuesta correcta)

- A) Ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias descritas en la ley.
- B) Cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, en el plazo de tres meses desde la notificación de la resolución impugnada.
- C) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida, en el plazo de cuatro años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada.
- D) Ante el órgano administrativo que los dictó, pese a no ser el competente para su resolución.

45. Según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: (Señale la respuesta correcta)

- A) Los actos de las Administraciones Públicas son anulables cuando lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
- B) Serán anulables los actos que tengan un contenido imposible.
- C) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
- D) Serán anulables los actos de las Administraciones Públicas dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

46. En relación con el ámbito de aplicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, están sujetas a esta ley: (Señale la respuesta incorrecta)

- A) Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
- B) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley solo cuando ejerzan potestades administrativas.
- C) Las Universidades públicas se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley.
- D) Las Universidades públicas forman parte, a efectos de esta Ley, del sector público institucional.

47. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: (Señale la respuesta correcta)

- A) Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que deba ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio.
- B) En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, el Gobierno de la Nación, la Presidencia de las Cortes Generales y los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
- C) En los supuestos de delegación de competencias en órganos dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.
- D) Las delegaciones de competencias, la avocación y las encomiendas de gestión deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante.

48. Según Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ¿dónde se entenderán adoptados los acuerdos de un órgano colegiado, cuando se asista a distancia? (Señale la respuesta correcta).

- A) En el lugar donde tenga la sede la presidencia y, en su defecto, donde esté ubicada la sede del órgano colegiado.
- B) En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia.
- C) En el lugar donde se encuentren la mayoría de los miembros que asisten a distancia.
- D) En el lugar donde se encuentren la mayoría de los miembros que asisten presencialmente y, en su defecto, donde esté ubicada la sede de la presidencia del órgano colegiado.

49. Según el artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorpóreas, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicio, tendrán siempre el carácter de contratos: (Señale la respuesta correcta)

- A) Administrativos Especiales.
- B) Privados pero se registrarán por la Ley de Contratos.
- C) Privados y se registrarán por la legislación patrimonial.
- D) Administrativos pero se registrarán por la legislación patrimonial.

50. Según el artículo 14 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras: (Señale la respuesta correcta)

- A) Incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos contruidos.
- B) Incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, pero no la conservación y mantenimiento de los elementos contruidos.
- C) Salvo las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos contruidos.
- D) Incluida la conservación y mantenimiento de los elementos contruidos, pero no las de restauración y reparación de construcciones existentes.

51. Según lo establecido en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. El responsable del contrato : (Señale la respuesta correcta)

- A) Debe ser una persona física o jurídica, vinculada al órgano de contratación del contrato.
- B) Debe ser una persona física o jurídica, vinculada al órgano gestor del contrato.
- C) Debe ser una persona física, vinculada a la entidad contratante .
- D) Podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

52. De acuerdo con el artículo 101 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que regula el valor estimado de los contratos: (Señale la respuesta correcta)

- A) El método de cálculo del valor estimado de los contratos viene descrito en la ley general presupuestaria.
- B) En el cálculo del valor estimado de los contratos, nunca se toman en cuenta las prórrogas.
- C) El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado del contrato, en todo caso deberá figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
- D) El valor estimado de los contratos siempre se obtiene con el IVA incluido.

53. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale la respuesta correcta:

- A) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.
- B) Las infracciones leves en materia de protección de datos prescribirán a los 6 meses.
- C) Tendrá la consideración de encargado del tratamiento de datos personales quien figurando como responsable utilizase los datos para sus propias finalidades.
- D) Los miembros del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos serán nombrados mediante Real Decreto del Consejo de Ministros.

54. De acuerdo con lo dispuesto en el art 4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y conforme al artículo 5.1 d del Reglamento (UE) 2016/679, en lo que respecta al tratamiento de datos personales, éstos serán: (Señale la respuesta correcta)

- A) Exactos y, se mantendrán siempre actualizados.
- B) Exactos y, se actualizarán mensualmente.
- C) Exactos y, si fuere necesario, actualizados.
- D) Aproximados y, si fuere necesario, actualizados.

55. De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, para la creación de sedes electrónicas derivadas, se necesitará un informe previo del órgano directivo con competencias horizontales en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones, que será: (Señale la respuesta correcta)

- A) Informe facultativo y vinculante.
- B) Informe preceptivo y vinculante.
- C) Informe facultativo y no vinculante.
- D) Informe preceptivo y no vinculante.

56. De acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, ¿A quien le corresponde efectuar o autorizar, en su caso, los nombramientos del personal funcionario y la contratación del personal laboral, de acuerdo a lo establecido reglamentariamente? (Señale la respuesta correcta).

- A) Al President de la Generalitat.
- B) Al Consell.
- C) Al conseller o consellera competente en materia de función pública.
- D) Al Director General competente en materia de función pública.

57. Según el artículo 80 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana además de los días por asuntos particulares que se establezcan, el personal funcionario tendrá derecho al disfrute de: (Señale la respuesta correcta)

- A) Tres días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.
- B) Dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.
- C) Dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en dos días adicionales por cada trienio cumplido a partir de octavo.
- D) Dos días adicionales al cumplir el quinto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

58. De acuerdo con lo establecido en el artículo 138 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, ¿cuál de las siguientes respuestas no se corresponde con una situación administrativa del personal funcionario de carrera?

- A) Excedencia voluntaria.
- B) Jubilación voluntaria.
- C) Expectativa de destino.
- D) Servicios Especiales.

59. Según el artículo 147 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, el personal funcionario de carrera podrá obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando haya prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas, organismos públicos, consorcios o universidades públicas, durante un periodo: (Señale la respuesta correcta).

- A) Mínimo de 2 años inmediatamente anteriores.
- B) Mínimo de 3 años, que podrán ser inmediatamente anteriores o discontinuos.
- C) Mínimo de 3 años inmediatamente anteriores.
- D) Mínimo de 5 años, que podrán ser inmediatamente anteriores o discontinuos.

60. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- A) A los efectos de lo dispuesto en este decreto y de las normas que lo desarrollen, se entenderá por "Tener a su cargo" mantener una relación de dependencia que implica convivencia.
- B) El personal funcionario, que por nacimiento de hijas e hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizado a continuación del parto, tendrá derecho a ausentarse durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras y a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de otras dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.
- C) El horario de permanencia obligatoria del personal de servicios burocráticos podrá flexibilizarse en una hora diaria, entre otros supuestos, para quienes tengan a su cuidado directo hijos o hijas, o niños o niñas en acogimiento preadoptivo o permanente, de 12 años o menores de esa edad.
- D) El personal de la Generalitat tendrán derecho a una reducción de jornada de una hora diaria sin disminución de retribuciones cuando, tratándose de una familia monoparental, tenga a su cargo, por razones de guarda legal, niñas o niños de 14 años o menores.

61. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- A) Las reducciones de jornada que no comporten disminución de retribuciones serán concedidas por la dirección general competente en materia de función pública. En el caso de que sí comporten disminución de retribuciones, será el órgano competente en materia de personal de cada conselleria u organismo quien las conceda.
- B) El órgano competente en materia de personal de la conselleria o entidad en que presta servicios la persona solicitante, cuando no lo impidan las necesidades del servicio, podrá conceder licencia de hasta doce meses de duración para la realización de acciones formativas en materias directamente relacionadas con las funciones del puesto o la carrera profesional administrativa de la persona solicitante.
- C) Con una duración máxima de seis meses cada cinco años, la dirección general competente en materia de función pública, previo informe del órgano competente en materia de personal podrá conceder licencia por interés particular .
- D) Las licencias sin retribución, en cualquier caso, deberán comprender períodos continuados e ininterrumpidos. Para poder solicitar una nueva licencia será necesario que transcurran, como mínimo, tres días laborables entre el período que se solicita y el anteriormente disfrutado.

62. De acuerdo con lo establecido en el artículo 171 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, el incumplimiento de las normas en materia de incompatibilidades cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad se considerará una falta: (Señale la respuesta correcta)

- A) No está tipificada en la Ley.
- B) Leve.
- C) Muy Grave.
- D) Grave.

63. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones: (Señale la respuesta incorrecta)

- A) La clasificación territorial agrupará por provincias, comarcas o municipios, los créditos asignados a los distintos centros gestores del gasto.
- B) Los capítulos se desglosarán en artículos y éstos, a su vez, en conceptos que se dividirán en subconceptos.
- C) El fondo de contingencia recogerá una dotación diferenciada que se destinará a hacer frente durante el correspondiente ejercicio a necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas, en todo o en parte, en el presupuesto inicial.
- D) Al objeto de disponer de una clasificación funcional del gasto, los créditos se identificarán funcionalmente de acuerdo a su finalidad.

64. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y según la clasificación económica de los estados de ingresos de los Presupuestos de la Generalitat, en los ingresos de capital se distinguirán: (Señale la respuesta correcta)

- A) Activos y pasivos financieros.
- B) Enajenación de inversiones reales y transferencias de capital.
- C) Transferencias corrientes y de capital.
- D) Inversiones reales y transferencias de capital.

65. Según el artículo 33 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. ¿Quién acordará el límite máximo de gasto no financiero de los Presupuestos de la Generalitat para el siguiente ejercicio?. (Señale la respuesta correcta)

- A) La persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda, a propuesta del Consell.
- B) El Consell, a propuesta de la persona titular de la conselleria con competencia en materia de hacienda.
- C) El Consell, a propuesta del President de la Generalitat.
- D) El president de la Generalitat a propuesta de la persona titular de la conselleria con competencia en materia de hacienda.

66. Según en lo dispuesto en la Orden de 12 de diciembre de 1994, de la Conselleria de Economía y Hacienda, sobre gestión y registro contable de las operaciones de administración y ejecución del presupuesto de la Generalitat Valenciana, señale el documento contable que tiene por objeto reflejar el acto en virtud del cual se registran las entradas reales o virtuales de fondos en la Tesorería de la Generalitat. (Señale la respuesta correcta)

- A) DRK
- B) RL
- C) IK
- D) MI

67. Según el art 58 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, la ejecución de los créditos consignados en los presupuestos comprenderá las siguientes operaciones: (Señale la respuesta correcta)

- A) Aprobación del gasto, Compromiso o disposición del gasto, Reconocimiento de la obligación y Ordenación del pago y pago material.
- B) Autorización del gasto, Compromiso o disposición del gasto, Reconocimiento de la obligación, Propuesta de pago y pago material.
- C) Autorización del gasto, Compromiso o disposición del gasto, Propuesta de pago, Ordenación del pago y pago material.
- D) Aprobación del gasto, Compromiso o disposición del gasto, Reconocimiento de la obligación, Propuesta de pago y Ordenación del pago y pago material.

68. Tal como indica el art 65 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, la gestión del presupuesto de ingresos se realizará en: (Señale la respuesta correcta)

- A) Las siguientes fases sucesivas o simultáneas: Reconocimiento del derecho y Propuesta de ingreso.
- B) Las siguientes fases siempre sucesivas: Reconocimiento del derecho y Propuesta de ingreso.
- C) Las siguientes fases siempre simultáneas: Reconocimiento del derecho y Propuesta de ingreso.
- D) Las siguientes fases sucesivas o simultáneas: Reconocimiento del derecho, Liquidación del derecho y Propuesta de ingreso.

69. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat, integrado por el articulado con sus anexos y los estados de gastos y de ingresos, se remitirá a Les Corts: (Señale la respuesta correcta)

- A) Antes del 1 de octubre de cada año, para su examen y aprobación o, en su caso, enmienda o devolución al Consell.
- B) Antes del 1 de noviembre de cada año, para su examen y aprobación o, en su caso, enmienda o devolución al Consell.
- C) Antes del 1 de noviembre de cada año, para su examen y aprobación o, en su caso, enmienda o devolución a la Conselleria competente en materia de hacienda.
- D) Antes del 30 de noviembre de cada año, para su examen y aprobación o, en su caso, enmienda o devolución al Consell.

70. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones: (Señala la respuesta correcta)

- A) Corresponde a la persona titular de cada conselleria la ordenación general de pagos en el ámbito de la Administración de la Generalitat. Para el resto de sujetos que conforman el sector público administrativo la competencia corresponderá a las personas que ostenten la presidencia o dirección.
- B) Corresponde a la persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda la ordenación general de pagos en el ámbito de la Administración de la Generalitat y para el resto de sujetos que conforman el sector público administrativo.
- C) Corresponde a la persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda la ordenación general de pagos en el ámbito de la Administración de la Generalitat. Para el resto de sujetos que conforman el sector público administrativo la competencia corresponderá a las personas que ostenten la presidencia o dirección.
- D) Corresponde a la persona titular de cada conselleria la ordenación general de pagos en el ámbito de la Administración de la Generalitat y para el resto de sujetos que conforman el sector público administrativo.

71. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones ¿quien aprueba el presupuesto de la Generalitat? (Señale la respuesta correcta)

- A) El President del Consell.
- B) El Consell.
- C) La Conselleria con competencias en materia de hacienda.
- D) Les Corts.

72. La extensión de un archivo creado con Writer es: (Señale la respuesta correcta)

- A) .ODS
- B) .ODT
- C) .DOT
- D) .DOC

73. En relación a LibreOffice Writer, diga cual de las siguientes afirmaciones es correcta.

- A) LibreOffice Writer tiene diez categorías de estilos.
- B) Los estilos de párrafo afectan a párrafos completos y también se utilizan para fines como compilar una tabla de contenido.
- C) Los estilos de caracteres afectan a un sólo carácter dentro de un párrafo. Proporcionan excepciones a los estilos de párrafo.
- D) Los párrafos son los componentes básicos de cada documento aunque los encabezados, los pies de página y los elementos en listas numeradas no se consideran párrafos a estos efectos.

74. Indique que combinación de teclas en LibreOffice Writer muestra el cuadro de dialogo "Buscar y Reemplazar". (Indique la respuesta correcta)

- A) Ctrl + B.
- B) Mayús + R.
- C) Ctrl + H.
- D) Ctrl + R.

75. Indique que combinación de teclas en LibreOffice Calc utilizaría para insertar un salto de página manual mientras escribe en una celda. (Señale la respuesta correcta)

- A) Ctrl + Enter.
- B) Mayús + Enter.
- C) Alt + Insert.
- D) AltGr + Enter.